מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ל' באב התשע"א
30 באוגוסט 2011
שה. 2011-34186

לכבוד
מנהלי החברות המנהלות את קופות הגמל
באמצעות דוא"ל

הנדון: <u>הוראות לעניין יישום הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה – עדכון</u>

ביום 16 במרץ 2011 ניתנה הכרעה עקרונית לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה (להלן – "**ההכרעה**"). בעקבות מתן הוראות ההכרעה התקבלו במשרדנו מספר שאלות ובקשות.

לאור האמור לעיל, בכוונתנו לפרסם הבהרות לעניין יישום ההכרעה. בשלב זה, להלן הנחיות נוספות לעניין פרסום תשואות יומיות ופתיחת כתובת דוא"ל ייעודית.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 כפי שהוחלה בסעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אני מורה כדלקמן:

<u>פרסום תשואות:</u>

1. בהמשך לאמור בסעיף 2.ג.8), תערוך חברה מנהלת דוח תשואות יומיות ביחס לכל קופה המנוהלת על ידה, וביחס לכל מסלול המנוהל על ידה, בגין כל שנת 2009. הדוח ייערך במתכונת המפורטת בסעיף 2.ג.8) להכרעה (להלן – "**דוח תשואות משלים**"). חברה מנהלת תפרסם את דוח התשואות המשלים באתר האינטרנט שלה, בקובץ אקסל עד ליום 5 בספטמבר 2011.
2. לאור האמור, המועד לביצוע הוראת סעיף 4.ג.8) נדחה ליום 4 באוקטובר 2011, והמועד לביצוע הוראת סעיף 3.ד.8) נדחה ליום 21 בספטמבר 2011.

<u>כתובת דוא"ל ייעודית:</u>

3. על מנת להקל על יישום הוראות ההשבה, תפתח חברה מנהלת כתובת דוא"ל ייעודית לצורך ניהול חילופי המידע בין החברות המנהלות השונות הנדרש לביצוע ההשבה לעמיתים. חברה מנהלת תפתח תיבה כאמור בתוך 7 ימי עסקים ממועד פרסום הנחיות אלו, תפרסם את הכתובת באתר האינטרנט שלה ותעביר את פרטיה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון עד למועד האמור. הודעה בדבר כתובת הדוא"ל תישלח לדואר האלקטרוני הנזכר בסעיף 4.ג.8) בהכרעה.

אין באמור בהוראות אלו כדי לשנות מלוחות הזמנים הקבועים בסעיף 8 להכרעה.

בכבוד רב,

ליאורה הירשהורן, עו"ד
סגנית המפקח על הביטוח

העתק:
עו"ד רונן סולומון, מזכיר איגוד קופות הגמל בלשכת המסחר
פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מר רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון